

**Genehmigungsverfahren nach § 16 BImSchG
für eine wesentliche Änderung des Müllheizkraftwerks Kempten
der ZAK Energie GmbH, Dieselstraße 9, 87437 Kempten (Allgäu)
auf den Grundstücken Flur-Nrn. 747 und 749
der Gemarkung St. Mang, Stadt Kempten (Allgäu);
Erweiterung der Ofenlinie K3 durch Neubau eines Mittellastheizwerkes;
Ergebnis der allgemeinen Vorprüfung nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 UVPG**

**Bekanntmachung der Regierung von Schwaben
vom 4. September 2025, Gz: RvS-SG55.1-8711.2-14/26**

Gemäß § 5 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) wird hiermit öffentlich bekannt gemacht:

Die ZAK Energie GmbH, Dieselstraße 9, 87437 Kempten betreibt auf den Grundstücken Flur-Nrn. 747 und 749 der Gemarkung St. Mang, Stadt Kempten (Allgäu) das Müllheizkraftwerk (MHKW) Kempten. Dieses besteht im Wesentlichen aus den beiden Ofenlinien K1 und K3

Beim MHKW Kempten handelt es sich um eine immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftige Anlage im Sinne des § 4 BImSchG i. V. m. § 1 der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV) und Nr. 8.1.1.3 (G, E) Anhang 1 der 4. BImSchV. Zudem handelt es sich um eine Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie (§ 3 der 4. BImSchV).

Mit Schreiben vom 11. Oktober 2024, ergänzt mit Schreiben vom 26. November 2024 beantragte die ZAK Energie GmbH die Genehmigung gem. § 16 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) für eine wesentliche Änderung des MHKW. Der Antrag beinhaltet im Wesentlichen folgende Maßnahmen:

- Änderung und Betrieb der Linie K3 des MHKW Kempten verbunden mit einer Leistungserhöhung durch die Errichtung und den Anschluss eines Mittellastheizwerkes mit 5,7 MW thermischer Leistung an der Linie K3.
- Der Betrieb des Mittellastheizwerkes ist für einen Zeitraum von 4.000 h/a mit einem mittleren Brennstoffdurchsatz von 1,5 t/h Altholz (vornehmlich A3- und A4-Hölzer) vorgesehen (entsprechend einem Durchsatz vom 6.000 t/a im Mittellastheizwerk).
- Änderung der Jahresdurchsatzleistung (Brennstoff) der Linie K3 von 68.000 t/a um die oben genannten 6.000 t/a des Mittellastheizwerkes auf 74.000 t/a.

Die bestehende Ofenlinie K3 soll zukünftig sowohl alleine als auch zusammen mit dem Mittellastheizwerk betrieben werden können.

Das MHKW Kempten ist in die Nr. 8.1.1.2 der Anlage 1 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) einzustufen.

Eine förmliche Umweltverträglichkeitsprüfung i.S.d. UVPG fand für die Ofenlinie 3 bislang nicht statt. Nachdem das MHKW bereits bislang den Leistungswert bzw. die Mengenschwelle der Nr. 8.1.1.2 Anlage 1 UVPG überschritten hat und genehmigt ist, wird keine neue Mengenschwelle erreicht.

Für das Änderungsvorhaben war gem. § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, § 9 Abs. 4 und § 7 UVPG damit zunächst eine allgemeine Vorprüfung durchzuführen. Die Vorprüfung wurde als überschlägige Prüfung unter Berücksichtigung der in Anlage 3 UVPG genannten jeweils einschlägigen Kriterien durchgeführt.

Eine UVP-Pflicht besteht, wenn das Änderungsvorhaben nach Einschätzung der zuständigen Behörde erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen hervorrufen kann, die bei der Zulassungsentcheidung nach § 25 Abs. 2 UVPG zu berücksichtigen wären.

Die von der Antragstellerin hierzu gemachten Angaben nach Anlage 3 UVPG sind Teil der Antragsunterlagen.

Die allgemeine Vorprüfung gem. § 9 Abs. 2 Nr 2 UVPG hat ergeben, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung nach Einschätzung der Regierung von Schwaben und der beteiligten Stellen/Behörden unter Berücksichtigung der in Anlage 3 des UVPG festgelegten Kriterien **nicht erforderlich** ist, da das Vorhaben keine erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 25 UVPG zu berücksichtigen sind.

Die **Merkmale und der Standort** des Vorhabens und deren mögliche Auswirkungen führen nach Auffassung der Regierung insgesamt nicht zur Besorgnis erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen.

Nach § 2 Abs. 2 UVPG sind Umweltauswirkungen alle unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf die Schutzgüter, welche in § 2 Abs. 1 UVPG genannt sind.

Die in den Antragsunterlagen enthaltene „Immissionsprognose“, die gutachterlichen Äußerungen „Allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls“, „Untersuchungen zur FFH-Verträglichkeit“ sowie die weiteren Unterlagen und Gutachten (hier insbesondere das Gutachten zur „Ermittlung und Beurteilung der Geräuschimmissionen im Hinblick auf die Betreiberpflichten nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG“) zeigen, dass keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf Schutzgüter zu erwarten sind.

Die Schutzgüter **Luft, Klima und Menschen**, insbesondere die **menschliche Gesundheit** werden somit nicht erheblich nachteilig betroffen.

Auswirkungen auf **Tiere, Pflanzen** und die **biologische Vielfalt, Landschaft, Fläche, Boden** sind ebenfalls auszuschließen.

Ein Überschreiten der Grenzwerte der Schadstoffimmission zum Schutz der menschlichen Gesundheit bzw. der Schutzgüter Luft/Klima kann sicher ausgeschlossen werden. Das geplante Mittelastheizwerk wird auf einer bereits versiegelten Fläche gebaut mit einer Lage innerhalb eines Gewerbegebietes. Insofern werden die Schutzgüter Boden, Fläche geschont. Somit ist durch den Bau des geplanten Vorhabens auch keine Beeinträchtigung von schützenswerten Tieren oder Pflanzen und der biologischen Vielfalt zu erwarten. Im Weiteren wurden hauptsächlich die Auswirkungen durch Emissionen von Luftschadstoffen und die Auswirkungen durch Einträge von eutrophierend oder versauernd wirkenden Stoffen sowie Auswirkungen durch Schallemissionen eingehender betrachtet. Die durch den Anlagenbetrieb hervorgerufenen Immissionen durch Schwefeldioxid, Stickstoffoxide, Ammoniak und Fluorwasserstoff - mit Ausnahme von NO_x - liegen unter den irrelevanten Zusatzbelastungswerten der Kriterien der TA Luft. In dem Bereich, in dem der NO_x Wert überschritten wird, liegen keine ökologisch wertvollen Flächen wie z.B. Biotop. Damit ist der Schutz der Vegetation und von Ökosystemen gewährleistet. Die Irrelevanzschwelle der Jahreszusatzbelastung der Deposition von Luftschadstoffen wird bei mehreren Stoffen überschritten. Die Prüfung der Gesamtbelastung ergibt jedoch, dass die Kenngrößen nicht überschritten werden. Erhebliche nachteilige Umwelteinwirkungen durch die Deposition luftverunreinigender Stoffe können dadurch ausgeschlossen werden.

Die Prüfung der Wirkung des Stickstoffeintrags auf gesetzlich geschützte Biotop ergibt, dass das Abschneidekriterium von 5 kg N ($\text{ha} \cdot \text{a}$) nicht überschritten wird. Nachteilige Auswirkungen der Stickstoffdeposition durch die Emissionen der geänderten Anlage auf empfindliche Pflanzen und Ökosysteme sind folglich auszuschließen.

Durch Schallemissionen sind gemäß dem Schallgutachten keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten.

Es ist auch nicht davon auszugehen, dass es im Zusammenhang mit anderen Plänen und Projekten zu erheblichen Auswirkungen kommen kann. Auch aus wasserwirtschaftlicher Sicht sind durch das Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen auf das Schutzgut **Wasser** zu erwarten. Ebenso sind keine Auswirkungen auf die Schutzgüter **kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter** sowie die **Wechselwirkung zwischen den vorgenannten Schutzgütern** zu erwarten.

Somit besteht – unter Berücksichtigung der Merkmale und des Standorts des Vorhabens und der möglichen Auswirkungen – im vorliegenden Fall kein Besorgnispotenzial für erhebliche nachteilige

Umweltauswirkungen, so dass im Rahmen des für die geplante Änderungsmaßnahme eingeleiteten Genehmigungsverfahrens **keine Umweltverträglichkeitsprüfung** durchzuführen ist.

Diese Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar. Nähere Informationen können bei der Regierung von Schwaben, Sachgebiet 55.1, Fronhof 10, 86152 Augsburg, eingeholt werden.

Augsburg, den 4. September 2025

Regierung von Schwaben

Harald Kiefel

Regierungsrat